

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0773-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0925-2026/PS2**

DENUNCIANTE : LIZ JACKELIN MORENO ESTRADA
(LA SEÑORA MORENO)

DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMOS

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 10 de abril de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 24 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4067-****-****-7746, la cual no reconoce haber autorizado pues (i) no se verificó su identidad; y, (ii) previamente, solicitó la anulación de la tarjeta de crédito, por lo que el asesor del Banco le indicó que, como política del Banco, un *courier* se acercaría a recoger la tarjeta física previamente destruida:

Fecha	Detalle	Importe S/
18/09/2025	IZI* JOIA BEAUTY BOUTIQ	7 000,00

2. El 4 de marzo de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos y manifestó losiguiente:
- (i) La operación cuestionada se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos de un establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios, lo cual generó un código de autorización;
 - (ii) dicha operación se registró válidamente en sus sistemas después de la verificación de la correspondiente orden de pago debidamente suscrita por la denunciante;
 - (iii) si bien la denunciante alegó que no se cumplió con la verificación de identidad del tarjetahabiente, lo cierto es que dicha obligación corresponde a los establecimientos comerciales y no a las entidades bancarias;
 - (iv) añadió que, la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento en que se efectuó la transacción, toda vez que el bloqueo se llevó a cabo recién el 2 de octubre de 2025, a las 18:26:41 horas, esto es, diez (10) días después de haberse efectuado la operación;
 - (v) la denunciante indicó que un supuesto representante de su entidad se comunicó con su persona y que en dicha llamada solicitó el bloqueo de su tarjeta de crédito, a lo que habría seguido que, al día siguiente, un *courier* se acercaría a recoger la tarjeta anulada, procediendo con su destrucción respectiva; no obstante, la consumidora no aportó medio probatorio que acredite sus alegaciones, a lo que debe añadirse que el teléfono que mencionó sólo recibe llamadas de sus clientes, adicionalmente, el trámite de devolución de tarjeta para su destrucción no corresponde al procedimiento para este tipo de casos; y,

M-OPS-04/01

Página 1 de 10



- (vi) de acuerdo con el artículo 104° del Código, el proveedor se ve exonerado de responsabilidad si logra acreditar la existencia de una causa justificante que acredite la ruptura del nexo causal, lo que en el presente caso se corrobora con la clara imprudencia de la consumidora.

ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

3. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
4. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
5. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
6. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
7. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0773-2026/PS2**

o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.

8. Este órgano resolutivo es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
9. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizados a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
10. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
11. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³. Así,

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0773-2026/PS2**

debido a que la operación cuestionada fue realizada el 18 de septiembre de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

12. Al respecto, de los reportes presentados por el denunciado, se advierte que la fecha de habilitación de la tarjeta de crédito fue el 10 de enero de 2025; conforme se aprecia a continuación:

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	27/10/25
AB0603	MODULO ADMINISTRATIVO	19:03:06
B380P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 4067:	7746 LIZ MORENO	TARJETA ADICIONAL
Cuenta 4067:	7746 MORENO ESTRADA LIZ JACKELIN	PLATINUM
Fecha Afiliacion	03/01/25	Habilitada S 10/01/25
Fecha Expiracion	31/01/30	Bloqueo 0
Fecha Depuracion		
Fecha	Hora	Blq NumBlq Usuario Comentarios
02/10/25	18:26:41	0 093294 AUT126 TH ONR 969192975

13. En ese sentido, al determinarse que la tarjeta de crédito con la que se realizó la operación cuestionada fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, no corresponde analizar el caso bajo las disposiciones del literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

Sobre la responsabilidad del Banco por el consumo no reconocido

14. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
15. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0773-2026/PS2

satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

16. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
17. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
18. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁹.
19. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹⁰. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de sus clientes el importe correspondiente a consumos, debe confirmar la existencia de una orden de pago - voucher- firmada.
20. Cabe precisar que exigir un *voucher* que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento

⁷ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0773-2026/PS2**

comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI consignados en la orden de compra con los del titular-, pues únicamente se exige que la primera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.

21. La señora Moreno denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4067-****-****-7746, por el importe de S/ 7 000,00, la cual no reconoce haber realizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente Resolución.
22. En sus descargos, el Banco señaló que la operación denunciada se realizó de manera válida, mediante la lectura del chip de la tarjeta y la suscripción del *voucher* correspondiente, lo cual acredita que fue debidamente autorizada por la denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó la copia de la orden de pago -*voucher*- suscrita, conforme se aprecia a continuación:

izipay

ID: 0000526115224843

COMPRAS

IZI*JOIA BEAUTY BOUTIQUE(5591485)
AV CARRETERA CENTRAL KM 22
CHACLACAYO
LOTE:0007 TERM:36531740
*****7746(C)

AP:099625 REF:0039
FECHA:18/09/25 HORA:15:52 TIPO:VISA

TOTAL S/7000.00



FIRMA:
TEL:

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TÍTULO

AID: A000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRYPTO: 15 94 69 00 A5 36 08 50
***** VERSION A812808 *****

23. Asimismo, el Banco aportó copia de sus reportes internos en los cuales se verifica que la operación denunciada se realizó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito de la denunciante:

Operación de S/ 7 000,00 de las 15:52 horas

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	27/10/25
AB0522	MODULO ADMINISTRATIVO	19:01:52
B380P757	Detalle de Autorizacion	PAG 02

Cuenta	4067	7746	MORENO ESTRADA LIZ JACKELIN
Tarjeta	4067	7746	Cod. Aut 099625
Fecha/Hora	18/09/25	15:52:59	Moneda/Monto 604 7,000.00
Cod. Rota	00	APPROVE	Origen WSVT VISANET

Tipo de Mensaje	0100
BIN Adquirente	00000435704
Cod. Proceso	000000
Categoria Comercio	7230
Cod. Establecimiento	5501485
Nombre Establecimiento	IZI*JOIA BEAUTY BOUTIQUE CHACLACAYO PE
Modo de Entrada POS	05
Capacidad de Entrada POS	1
Condicion del POS	00
Datos Adicionales del POS	5000012001 IM: Signature



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0773-2026/PS2

24. Del citado medio probatorio se verifica lo siguiente:

Tarjeta N°	4067-****-****-7746
Cuenta	4067-****-****-7746
Importe S/	7 000,00
Fecha y hora	18/09/2025 - 15:52:59
Código de autorización	099625
Establecimiento	IZI*JOIA BEAUTY BOUTIQUE CHACLACAYO
Código de respuesta	00 APPROVE
Modo de entrada	POS05
Firma	Sí

25. En ese sentido, se verifica que la operación denunciada por el importe de S/ 7 000,00, se realizó el 18 de setiembre de 2025 a las 15:52:59 horas, con el código de autorización 099625, en el establecimiento comercial IZI*JOIA BEAUTY BOUTIQUE CHACLACAYO, y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito de la consumidora.
26. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada de manera definitiva, el 2 de octubre de 2025, a las 18:26:41 horas, es decir, con posterioridad a la realización de la operación cuestionada:

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	27/10/25
AB0603	MODULO ADMINISTRATIVO	19:03:06
B380P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 4067	7746 LIZ MORENO	TARJETA ADICIONAL
Cuenta 4067	7746 MORENO ESTRADA LIZ JACKELIN	PLATINUM
Fecha Afiliacion	03/01/25	Habilitada S 10/01/25
Fecha Expiracion	31/01/30	Bloqueo 0
Fecha	Hora	Blq
02/10/25	18:26:41	0
NumBlq	Usuario	Comentarios
093294	AUT126	TH ONR 969192975

27. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 7 000,00, se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
28. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la señora Moreno formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

(i) Sobre la falta de verificación de la identidad de la señora Moreno

29. La señora Moreno cuestionó el cargo de la operación denunciada, debido a que no se realizó la verificación de la identidad de la titular de la tarjeta.
30. De lo narrado por la consumidora en su denuncia respecto a este extremo, se infiere que lo que pretende cuestionar es el hecho de que el Banco no realizó una correcta verificación de su identidad en el momento en que la operación cuestionada fue efectuada, ni verificó la firma contenida en la orden de pago.
31. Al respecto, es necesario indicar que la obligación de verificar la identidad de la tarjetahabiente en operaciones de consumo presenciales no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino



porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra sino ante el establecimiento comercial. En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

(ii) Sobre la solicitud de anulación de la tarjeta de crédito

32. La señora Moreno indicó que un asesor del Banco se habría comunicado con ella, y que este, ante su solicitud de anulación de su tarjeta de crédito, le habría indicado que un *courier* se acercaría a recoger su tarjeta física, procediendo a destruirla en ese momento.
33. Sobre el particular, el Banco señaló que la imprudencia de la consumidora conllevó a la realización de la operación materia de cuestionamiento, pues esta reconoció haber entregado su tarjeta a un tercero, pero no acreditó que su entidad haya solicitado la entrega o corte de la tarjeta.
34. De lo señalado por la consumidora en su escrito de denuncia, se aprecia que el 17 de setiembre de 2025 a horas 14:43 se habría comunicado con el número telefónico (01) 6319000 un presunto trabajador del Banco, a quien le solicitó la anulación de su tarjeta de crédito, por lo que el trabajador le indicó que al día siguiente – 18 de setiembre de 2025 – un personal se acercaría a recoger dicho plástico debido a que ello era política de la empresa, lo cual ocurrió, por lo que procedió a entregar su tarjeta de crédito a un *courrier* quien la cortó y se la llevó, siendo que después de ello se cargó en dicho producto financiero una operación por el monto de S/ 7 000,00.
35. Cabe precisar que, de la revisión de la página web¹¹ del Banco se verifica que el número 01 631 9000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:

En caso de pérdida, robo o extravío de la tarjeta, llamar inmediatamente, las 24 horas y los 365 días del año, para solicitar el bloqueo de tu tarjeta a:

- ✓ Línea de Emergencia ASBANC: 1820
- ✓ Banca Telefónica BanBif: 01 631-9000 (Lima) y 0-801-0-0456 (provincias)

36. Ahora bien, la señora Moreno no presentó ningún medio probatorio a fin de acreditar que efectivamente recibió una llamada telefónica del número (01) 6319000; asimismo, tampoco obra en el expediente ningún medio probatorio que permita acreditar que dicha comunicación haya sido efectuada por un personal del denunciado. Razón por la cual, no se puede concluir que la llamada telefónica mencionada por la consumidora en su escrito de denuncia haya sido efectuada por un personal de la denunciada.
37. No obstante, a partir de lo manifestado por la propia denunciante, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude a través de una llamada telefónica, a través de la cual le habrían solicitado el plástico de su tarjeta de crédito para poder realizar la operación denunciada.
38. En este punto, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de

¹¹ <https://www.banbif.com.pe/personas/banca-telefonica>, (sitio visitado el mismo día de la emisión de la presente Resolución).

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0773-2026/PS2**

llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹².

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

39. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
40. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física del denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad. Así, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.
41. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato de la denunciante.
42. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-7746 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia de la consumidora afectada. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-7746, toda vez que se ha verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia de la consumidora afectada. Asimismo, corresponde disponer el archivo por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la parte denunciante, referidos a que: (i) no se verificó su identidad; y, (ii)

¹² <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0773-2026/PS2**

previamente, solicitó la anulación de la tarjeta de crédito, por lo que el asesor del Banco le indicó que, como política del Banco, un *courier* se acercaría a recoger la tarjeta física previamente destruida:

Fecha	Detalle	Importe S/
18/09/2025	IZI* JOIA BEAUTY BOUTIQ	7 000,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹³, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁴.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 16/04/2026 11:19:39-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹³ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.